

Приложение 5.4

к Договору подряда № _____

от «____» _____ 2026 г

ПОРЯДОК ИНИЦИАЦИИ ПОДРЯДЧИКОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАЙС-ЛИСТ УЕР И ОБЪЕМЫ РАБОТ

Данная процедура регулирует порядок взаимодействия Сторон в случае появления видов Работ, которые по условиям Договора могут считаться Дополнительными видами работ, либо Дополнительными объемами работ, а также содержит требования к оценке стоимости Работ.

Порядок взаимодействия в случае появления новых (дополнительных) ВИДОВ работ, требующих дополнения прайс-листа УЕР

1. В случае появления новых видов работ, которые по условиям Договора считаются Дополнительными видами работ, Подрядчик направляет Заказчику посредством электронной почты запрос на формирование УЕР на Дополнительный вид работ (далее – ЗНФ) по Форме 5.4.1 в соответствии с порядком, приведенном в данной документе.
2. Заказчик не рассматривает ЗНФ от Подрядчика, если речь идет о более точном определении, детализации или уточнении способа, метода, технологии выполнения работ по Договору, если затраты, предъявляемые Подрядчиком в ЗНФ, являются одним из компонентов затрат, включенных в УЕР согласно Приложению 5.1, а также в случае, если работы, перечисленные в ЗНФ, не признаются по Договору Дополнительными видами работ. Такой ЗНФ подлежит отклонению.
3. Заказчик вправе инициировать формирование УЕР на Дополнительный вид работ. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о необходимости сформировать ЗНФ по Дополнительным видам работ. В ответ на данное уведомление Подрядчик обязан в срок до 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику ЗНФ по форме 5.4.1 и приложить расчет по согласованной с Заказчиком форме в порядке, описанном ниже.
4. В соответствующих разделах формы Запроса на формирование новой УЕР должна содержаться информация, указанная ниже:
 - 4.A. Описание причин, по которым Подрядчик считает работы, рассматриваемые в ЗНФ, Дополнительными видами работ;
 - 4.B. Обоснование изменения, включая:
 - 4.B.1. Ссылка на пункт(ы) Договора и/или Приложений к нему, которые дают Подрядчику основание полагать, что работы, отраженные в ЗНФ, являются Дополнительными видами работ;
 - 4.B.2. Техническую документацию, описывающую технологию производства работ, виды работ, описанных в ЗНФ;
 - 4.B.3. Расчет объемов работ с предоставлением проектной/рабочей и технической документации;
 - 4.B.4. Другая необходимая информация, в том числе по запросу Заказчика.
 - 4.C. Стоимостная оценка, включая:
 - 4.C.1. Расчет УЕР на Дополнительный вид работ на единицу объема;
 - 4.C.2. Попозиционный расчет стоимости основных МТР поставки Подрядчика, относящихся к дополнительной УЕР, на единицу объема;
 - 4.D. Расчет общей стоимости Работ по запрашиваемой Подрядчиком УЕР, с учетом стоимости МТР, на общий объем изменения; Оценка влияния на пункты Договора или Приложений к

нему, требующие корректировки в случае согласования ЗНФ, например, прайс-лист с УЕР, выполнение обязательств и т.д.

- 4.Е. Подтверждение того, что представленная Подрядчиком стоимостная оценка является твердой и без каких-либо оговорок учитывает все риски, затраты и вознаграждение Подрядчика в соответствии с утвержденным Заказчиком описанием УЕР, условиями Договора и Приложений к нему.
- 4.Ф. Приложения к ЗНФ на формирование УЕР, включая подтверждающие расчеты документы.
5. Технология выполнения работ, указанных в ЗНФ, а также расчет физических объемов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком, его представителем, Строительным контролем, и авторским надзором (при наличии) в письменном виде.
6. ЗНФ рассматривается согласительной комиссией Заказчика. По результатам положительного рассмотрения согласительной комиссией Заказчика выносится решение о возможности начала процесса разработки и согласования дополнительного соглашения. В состав согласительной комиссии Заказчика входят проектный офис Заказчика и функциональные подразделения Заказчика, ответственные за процесс внедрения ценообразования на базе УЕР
7. В случае положительного решения согласительной комиссии Заказчика относительно ЗНФ Стороны разрабатывают проект дополнительного соглашения к Договору для его дальнейшего согласования в структурах Заказчика с уточнением Приложения 5.3 «Прайс-лист УЕР». Согласованный объем Дополнительных видов работ включается в договорный сметный расчет по соответствующему разделу РД либо, при появлении объемов работ по новым разделам РД, оформляется новый сметный расчет в УЕР.

А. Требования к формированию стоимостной оценки Запроса на формирование новой УЕР

1. Стоимость Дополнительных видов работ определяется подтвержденными технической документацией физическими объемами работ и ценой УЕР на Дополнительный вид работ за единицу работ величина которой определяется согласно приведенным ниже требованиям.
2. Состав УЕР на Дополнительный вид работ должен соответствовать тем же критериям и учитывают в своей цене тот же перечень и структуру затрат, как указано в Договоре и Приложениях к нему, в том числе в Приложении 5.3 «Прайс-лист УЕР» и описании укрупненных единичных расценок в Приложении 5.2 «Состав основных работ по единичным расценкам».
3. В случае, если в Прайс-листе УЕР на работы (Приложение 5.3 к Договору) присутствуют работы-аналоги, УЕР на Дополнительный вид работ определяется на основании соответствующей УЕР работы-аналога. Работы считаются аналогами, если у них совпадают технология выполнения и используемые трудо- и машино-ресурсы.
- 4.1. Величина УЕР на Дополнительные виды работ состоит из прямых затрат, включающих фонд оплаты труда рабочих и затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов, управляемых машинистами, а также прочих затрат на работы.
- 4.2. Стороны согласовали, что величина прямых затрат определяется ресурсным методом, исходя из нормативной оценки количества человеко-часов рабочих и времени работы строительных машин и механизмов для выполнения единицы объема Дополнительного вида работ. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком трудозатраты в человеко-часах и затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, управляемых машинистами, в машино-часах, для выполнения Дополнительных видов работ. Оценка трудо- и машино-часов Подрядчика должна быть основана на нормативной оценке по ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы).
- 4.3. Подрядчик может использовать иной общепринятый источник нормативной оценки трудозатрат только предварительно согласовав его использование с Заказчиком и обеспечив Заказчику

доступ к такому источнику. В любом случае, по избежание любых сомнений, приоритетным источником оценки количества прямых строительных ресурсов (человеко-часов рабочих и времени работы строительных машин и механизмов) являются ГЭСН.

5.1. Цены на прямые строительные ресурсы определяются на основании ставок нормо-часа рабочих и строительных машин и механизмов, зафиксированных в Приложении 5.5 «Стоимость нормо-часа рабочих» и Приложении 5.6 «Стоимость нормо-часа по основным строительным машинам и механизмам».

5.2. Для тех специальностей рабочих и строительных машин и механизмов, для которых в Приложении 5.6 отсутствуют зафиксированные тарифные ставки нормо-часа, но которые согласно нормативной оценке (ГЭСН или иной источник, предусмотренный пунктами 4.2 и 4.3) расхода прямых строительных ресурсов необходимы для выполнения Дополнительного вида работ, Подрядчиком принимается средняя ставка нормо-часа по дисциплине (группе) работ (в калькуляции УЕР на Дополнительный вид работ необходимо указывать позицию Приложения 5.6 с кодом УЕР-XX).

Для тех видов строительных машин и механизмов, для которых в Приложении 5.6 отсутствуют зафиксированные ставки нормо-часа, Подрядчиком по согласованию с Заказчиком используются либо рыночные ставки нормо-часа, определяемые в соответствии с положениями п. 8.2 настоящего Приложения, либо средняя ставка нормо-часа по дисциплине (группе) работ. (позиции Приложения 5.5 с кодом УЕР-XX). При этом выбор метода оценки ставки нормо-часа определяется Заказчиком, основываясь на критерии оптимальных ценовых показателей.

6.1. Прочие затраты состоят из двух компонентов: «Накладные расходы (в т.ч. ВЗиС, ЗУ) и сметная прибыль» и «Косвенные затраты». Состав каждого компонента приведены в Приложении 5.1 к Договору «Описание состава затрат в УЕР».

6.2. Затраты по статье «Прочие затраты» определяются в процентном отношении от стоимости прямых строительных ресурсов (затрат на оплату труда рабочих и затрат на основные машины и механизмы) в размере 25,3520%.

7. Общая величина УЕР на Дополнительный вид работ (УЕР_{доп}) определяется по формуле:

$$\text{УЕР}_{\text{доп}} = ((\text{ТЗР} \times \text{Ц}_{\text{ТЗР}} + \text{МАШ} \times \text{Ц}_{\text{МАШ}}) * (1 + \text{К}_{\text{Пр}} - 100\%)), \text{ где:}$$

ТЗР – трудозатраты основных рабочих для выполнения единицы объема Дополнительного вида работ, чел-ч;

Ц_{ТЗР} – ставка нормо-часа труда основных рабочих согласно Приложению 5.5 к Договору, руб. без НДС / чел-ч;

МАШ – машино-часы строительных машин и механизмов, управляемых машинистами, для выполнения единицы объема Дополнительного вида работ, маш-ч;

Ц_{МАШ} – ставка нормо-часа работы строительных машин и механизмов согласно Приложению 5.6;

К_{Пр} – процент Прочих затрат Подрядчика в размере 25,3520 %

8.1. По решению Заказчика допускается уточнение наименований отдельных прямых строительных ресурсов по сравнению с их нормативными наименованиями в элементной сметной норме, если такое уточнение повышает прозрачность расчета УЕР и не изменяет предусмотренных нормами параметров мощности и производительности строительной техники, а также квалификации рабочих. Подрядчик обеспечивает Заказчика всеми необходимыми документами для подтверждения необходимости уточнения нормативных наименований прямых строительных ресурсов. Стороны согласовали, что при любых сомнениях Заказчика в необходимости внесения

изменений, элементная сметная норма должна оставаться неизменной

- 8.2. По решению Заказчика для определения ставки нормо-часа строительных машин и механизмов, управляемых машинистами, для которых в Приложении 5.6 отсутствуют зафиксированные ставки нормо-часа, Подрядчик выполняет маркетинговый анализ рынка в объеме не менее трех коммерческих предложений и принимает в качестве ставки нормо-часа наименьшее из полученных коммерческих предложений. Согласованная Заказчиком ставка нормо-часа фиксируется в Приложении 5.6 при заключении Дополнительного соглашения к Договору.
- 8.3. Для подтверждения величины УЕР на Дополнительные виды работ в части нормо-часа строительных машин и механизмов и/или субподрядных затрат на единицу работы, рассчитанных в соответствии с п.7 и п.8.1 – 8.2, Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на выполнение дополнительных видов работ (договоры аренды, платежные поручения, счет-фактуры, табели использования техники и иные необходимые документы по запросу Заказчика). В случае если фактически понесенные затраты на единицу объема Дополнительного вида работ, определенные на основании полученных от Подрядчика документов, оказываются меньше величины затрат, рассчитанной в соответствии с п.7 и п.8.1 – 8.2, Стороны обязуются выполнить пересчет соответствующей УЕР в целях её приведения к величине фактически понесенных затрат, заключить соответствующее Дополнительное соглашение на корректировку УЕР и, при необходимости, внести корректировки в ранее выпущенную первичную учетную документацию.
9. Форма расчета УЕР на Дополнительные виды работ должна соответствовать следующим требованиям:
 - 9.1. Расчет должен быть представлен в виде локальной сметы, основанной на физических объемах и технологии, указанных в документации проекта;
 - 9.2. В заголовке локальной сметы должен быть идентифицирован номер и ревизия ЗНФ, проект кода (шифра) УЕР, проект наименования УЕР, проект единицы измерения УЕР, проект описания УЕР;
 - 9.3. В случае применения метода нормирования прямых строительных ресурсов, в локальной смете должен быть отражен состав ресурсов по позициям сметы, к смете должна быть приложена ресурсная ведомость;
 - 9.4. Начисление нормы прочих затрат должна быть отражено отдельной в итогах локальной сметы на общую величину прямых затрат (фонд оплаты труда рабочих и затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов) по локальной смете;
 - 9.5. К локальной смете должен быть приложен расчет, отражающий пересчет итогов по локальной смете к величине УЕР на принятую единицу измерения УЕР;
 - 9.6. Расчет должен быть представлен в формате «.xlsx» и формате разработки в ПО Гранд-смета «.xml».

В. Порядок взаимодействия в случае появления Дополнительных ОБЪЕМОВ работ

1. В случае появления новых объемов работ, которые по условиям Договора считаются Дополнительными объемами работ, Подрядчик направляет Заказчику запрос на изменение объемов Договора (далее – ЗНИ) по Форме 5.4.2 в соответствии с порядком, приведенном в данной документе.
2. Заказчик не рассматривает ЗНИ от Подрядчика, если речь идет о более точном определении, детализации или уточнении способа, метода, технологии выполнения работ по Договору, а также в случае, если работы, перечисленные в ЗНИ, не признаются по Договору Дополнительными объемами работ (например, объемы учтены РД, либо ее изменениями, входят в состав УЕР, как комплекса работ, и тд). Такой ЗНИ подлежит отклонению.
3. В соответствующих разделах формы Запроса на изменение объемов работ должна содержаться информация, указанная ниже:

- 3.A. Описание причин, по которым Подрядчик считает работы, рассматриваемые в ЗНИ, Дополнительными видами работ;
- 3.B. Обоснование изменения, включая:
- 3.B.1. Ссылка на пункт(ы) Договора и/или Приложений к нему, которые дают Подрядчику основание полагать, что работы, отраженные в ЗНИ, являются Дополнительными объемами работ;
 - 3.B.2. Исполнительные схемы, согласованные в установленном порядке и другая техническая документация;
 - 3.B.3. Другая необходимая информация, в том числе по запросу Заказчика.
- 3.C. Стоимостная оценка, включая:
- 3.C.1. Расчет общей стоимости Работ по Дополнительному объему Работ, включая позиционную стоимость основных МТР поставки Подрядчика;
- 3.D. Оценка влияния на пункты Договора или Приложений к нему, требующие корректировки в случае согласования ЗНИ, например, выполнение обязательств, влияние на график и т.д.
- 3.E. Подтверждение того, что представленная Подрядчиком стоимостная оценка является твердой и без каких-либо оговорок учитывает все риски, затраты и вознаграждение Подрядчика в соответствии с утвержденным Заказчиком описанием УЕР, условиями Договора и Приложений к нему.
- 3.F. Приложения к ЗНФ на формирование УЕР, включая подтверждающие расчеты документы.
4. Технология выполнения работ, указанных в ЗНИ, а также расчет физических объемов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком, его представителем, Строительным контролем, и авторским надзором (при наличии) в письменном виде.
5. Стоимость работ по ЗНИ рассчитывается строго в соответствии с Приложением №5.2 «Описание состава затрат в УЕР».
6. ЗНИ рассматривается согласительной комиссией Заказчика. По результатам положительного рассмотрения согласительной комиссией Заказчика выносится решение о возможности внесения Дополнительного объема работ в договорной сметный расчет по соответствующему разделу РД на выполнение Работ по Договору. В состав согласительной комиссии Заказчика входят проектный офис Заказчика и функциональные подразделения Заказчика, ответственные за процесс внедрения ценообразования на базе УЕР.
- C. Методы определения стоимости МТР поставки Подрядчика по Договору при оформлении ЗНИ и ЗНФ.**
1. Для новых видов МТР согласно ЗНФ или ЗНИ допускаются следующие методы определения цены в порядке их приоритета:
- данные ранее произведенных закупок;
 - данные конъюнктурного анализа рынка с предоставлением подробного расчета;
 - федеральные нормативные базы стоимости МТР.
- D. Требования к регистрации и учету Запросов на формирование УЕР на Дополнительный объем работ и Дополнительный вид работ**
1. ЗНФ и ЗНИ присваиваются последовательные идентификационные номера (ЗНФ (И)-XXX-РЕВ-XXX). Не допускается повторное использование идентификационных номеров.
2. Все типы запросов по Договору оформляются единым документом «Реестр ЗНФ(И)».
3. Подрядчик должен регистрировать документы об изменениях и своевременно обновлять записи об их статусе. Состав информации по изменениям, ежемесячно предоставляемый Подрядчиком

Заказчику (по каждому документу) в составе Реестра ЗНФ(И):

- 2.1. Номер и дата договора;
- 2.2. Идентификационный номер ЗНФ(И);
- 2.3. Наименование ЗНФ(И);
- 2.4. Статус ЗНФ(И):
 - 2.4.1. в разработке;
 - 2.4.2. на рассмотрение;
 - 2.4.3. уточнение;
 - 2.4.4. отменен Подрядчиком;
 - 2.4.5. отклонен Заказчиком;
 - 2.4.6. подписан.
- 2.5. Стоимость УЕР_{доп} за единицу для ЗНФ;
- 2.6. Влияние на стоимость СМР на объем работ;
- 2.7. Изменяемые пункты Договора, изменяемые Приложения к Договору;
- 2.8. Дата исходящего письма Подрядчика с Запросом (ЗНИ или ЗНФ);
- 2.9. Дата исходящего письма с решением Заказчика;
- 2.10. Примечание.

Приложения:

1. Форма 5.4.1 – Форма ЗНФ
2. Форма 5.4.2 –Форма ЗНИ

Заказчик:

_____ В.И. Цыбульский

Подрядчик:

_____ С.В. Кузьмина

Форма Запроса на формирование УЕР на Дополнительный вид работ

Заказчик	Подрядчик	Договор		Проект
ООО «ОТЭКО-Портсервис»	(наименование)	(номер, дата)		(шифр)
ЗАПРОС на Изменение		ЗНФ	(указать номер)	РЕВ (указать номер)
Наименование: (текст)				
Раздел А – Описание:				
(описание в соответствии с п. 4.А)				
Раздел В - Обоснование:				
(обоснование в соответствии с п. 4.В)				
Раздел С – Стоимостная оценка:				
Проект номера УЕР _{доп}				
Проект наименования УЕР _{доп}				
Величина УЕР _{доп} (цена)		руб. без НДС / (ед.изм)		
Объем работ		(ед.изм)		
Стоимость работ на объем работ		руб. без НДС		
Стоимость МТР на объем работ		руб. без НДС		
(описание примененной методики ценообразования)				
Раздел D – Влияние на условия Договора:				
(текст)				
Раздел Е – Подтверждение стоимостной оценки:				
Стоимостная оценка без каких-либо оговорок учитывает все риски, затраты и вознаграждение Подрядчика в соответствии с утвержденным Заказчиком описанием УЕР _{доп} , условиями Договора и Приложений к нему.				
Приложения:				
Общее приложение: Актуализированный реестр ЗНФ(И) Приложения раздела А: (Подтверждения описания Изменения) Приложения раздела В: (Обоснование Изменения) Приложения раздела С: (Расчет стоимости Изменения) Приложения раздела D (Проект необходимых корректировок в Договор и Приложения к нему)		От ПОДРЯДЧИКА ФИО: Должность: Дата: Подпись:		
ОТВЕТ Заказчика				
☐ СОГЛАСОВАНО	Разработка проекта дополнительного соглашения на внесение изменений в Приложение «Стоимость УЕР»			
☐ Запрос уточнения	Подрядчик направит повторно с необходимыми изменениями			
☐ ОТКЛОНЕНО				
☐ Отменено Подрядчиком				
Комментарий Заказчика:				
Приложения к комментарию:		От ЗАКАЗЧИКА (представители согласительной комиссии) ФИО: Должность: Дата: Подпись:		

* - текст, выделенный (КУРСИВОМ), означает ячейки, подлежащие заполнению Подрядчиком

Форма Запроса на изменение объемов работ

Заказчик	Подрядчик	Договор		Проект
ООО «ОТЭКО-Портсервис»	(наименование)	(номер, дата)		(шифр)
ЗАПРОС на Изменение		ЗНИ	(указать номер)	РЕВ (указать номер)
Наименование: (текст)				
Раздел А – Описание: (описание в соответствии с п. 4.А)				
Раздел В - Обоснование: (обоснование в соответствии с п. 4.В)				
Раздел С – Стоимостная оценка:				
Объем работ			(ед.изм)	
Стоимость работ на объем работ			руб. без НДС	
Стоимость МТР на объем работ			руб. без НДС	
Раздел D – Влияние на условия Договора: (текст)				
Раздел Е – Подтверждение стоимостной оценки: Стоимостная оценка без каких-либо оговорок учитывает все риски, затраты и вознаграждение Подрядчика в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему.				
Приложения:				
Общее приложение: Актуализированный реестр ЗНФ(И) Приложения раздела А: (Подтверждения описания Изменения) Приложения раздела В: (Обоснование Изменения) Приложения раздела С: (Расчет стоимости Изменения) Приложения раздела D (Проект необходимых корректировок в Договор и Приложения к нему)		От ПОДРЯДЧИКА ФИО: Должность: Дата: Подпись:		
ОТВЕТ Заказчика				
☐ СОГЛАСОВАНО	ТКП на выполнение объема работ			
☐ Запрос уточнения	Подрядчик направит повторно с необходимыми изменениями			
☐ ОТКЛОНЕНО				
☐ Отменено Подрядчиком				
Комментарий Заказчика:				
Приложения к комментарию: 		От ЗАКАЗЧИКА (представители согласительной комиссии) ФИО: Должность: Дата: Подпись:		

* - текст, выделенный (КУРСИВОМ), означает ячейки, подлежащие заполнению Подрядчиком

Заказчик:

_____ В.И. Цыбульский

Подрядчик:

_____ С.В. Кузьмина